



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO

N. 11847/2019 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO

Dr.ssa Eleonora De Carlo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c.

nella causa promossa

da

Parte_1, con il patrocinio degli Avv.ti CAPEZZERA
DOMENICO e CAPACCIO Francesca, elettivamente domiciliato in Via Fontana,
n. 22 Milano, presso i difensori

RICORRENTE

contro

Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. NICOLO'
DOMENICO, elettivamente domiciliata in VIA VENEZIA n. 34 VAREDO, presso
il difensore

RESISTENTE

OGGETTO: contratto a tempo determinato

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come da verbale di udienza.

FATTO E DIRITTO

Con il depositato ricorso, *Parte_1* conveniva in giudizio *Controparte_1* chiedendo al Giudice l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "*Nel merito*

accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente il 13 maggio 2019 e per l'effetto

in via principale, condannare la società convenuta a corrispondergli le retribuzioni maturate dal licenziamento alla scadenza della proroga del contratto (5 novembre 2019), sulla base della retribuzione globale di fatto di € 1.455,67 (€ 1.247,72 x 14 : 12), per complessivi € 8.006,19 (€ 1.455,67 x 5,5 mesi);

in subordine, condannare la società convenuta, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2015, al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità da liquidare tra un minimo di 2 e un massimo di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto di € 1.455,67 (€ 1.247,72 x 14 : 12);

in ogni caso, condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 5.743,93 lordi di cui al cedolino di maggio 2019, nonché di € 5.963,85, o della diversa somma anche maggiore ritenuta di giustizia, per lavoro supplementare e straordinario; il tutto oltre accessori di legge"; con vittoria di spese.

Si costituiva *Controparte_1* con il deposito di articolata memoria, con cui contestava le avverse deduzioni e domande, delle quali chiedeva il rigetto, con vittoria di spese. In particolare, parte resistente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "*In via preliminare:*

- accertare e dichiarare che la società convenuta non si è costituita in giudizio tempestivamente per causa ad essa non imputabile per tutte le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, rimettere la convenuta in termini ex art. 153 c.p.c. al fine di sanare qualsiasi decadenza medio tempore maturata in danno della stessa;

In via principale e nel merito:

- *rigettare tutte le domande formulate dal ricorrente Sig. Parte_1 [...] nei confronti della convenuta Controparte_1 in persona del legale rappresentante Sig.ra Controparte_2, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa;*

In via subordinata e nel merito:

- nella denegata e non creduta ipotesi di declaratoria dell'illegittimità del licenziamento impugnato dal Sig. Parte_1, limitare l'eventuale condanna della convenuta Controparte_1 in persona del legale rappresentante Sig.ra Controparte_2, al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria minima di legge tenuto conto della gravità della condotte del ricorrente, dei precedenti disciplinari contestati al ricorrente, dell'anzianità di servizio del ricorrente e di tutti i danni ed i disagi subiti dalla società convenuta in conseguenza delle grave condotta del ricorrente che ha determinato il licenziamento dello stesso sulla base di quanto disposto dal Dlgs. 4 marzo 2015 n. 23".

Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, respinta la richiesta di remissione in termini formulata da parte resistente, ammessa la prova per testimoni, revocata quest'ultima a seguito di decesso dell'unico testimone indicato da parte ricorrente, all'udienza di discussione, i procuratori, discussa la causa, concludevano come in atti. Dato atto del pagamento in corso di causa della mensilità rivendicata in ricorso e di cui alle conclusioni sopra riportate, rinunciata la domanda di pagamento di differenze retributive, parte ricorrente insisteva solo per le domande relative al licenziamento oggetto di causa, unica questione su cui il Tribunale è chiamato a pronunciarsi.

Il ricorso è fondato per i seguenti motivi, dovendosi dare atto che la causa è documentale.

I fatti di causa rilevanti ai fini del decidere sono i seguenti.

In data 6 novembre 2017, Parte_1 veniva assunto alle dipendenze della Controparte_1 con contratto a tempo determinato, quale operaio di livello B3 del [...] Organizzazione_1 con mansioni di aiuto commesso, orario di lavoro part-time 75%. La scadenza di tale contratto veniva prorogata fino al 5 novembre 2019.

Con lettera del 6 maggio 2019, *Controparte_1* contestava al ricorrente quanto segue: *“La presente per capire come mai il giorno 23 aprile 2019 la sua prima telefonata di avviso, è arrivata circa dopo un’ora e mezza rispetto all’inizio dell’orario di lavoro che le compete.*

Le ricordiamo che ella è tenuto a rispettare l’orario di lavoro e cioè quanto indicato nel contratto di assunzione e dove lei inizia la propria mansione dalle h. 07,00 sino alle h. 13,00.

Le ricordiamo l’obbligo di svolgere il lavoro con la dovuta diligenza prevista dal suo CCNL di riferimento e la invitiamo quindi a cessare immediatamente e ad evitare il ripetersi di questo comportamento.

Ai sensi dell’art. 7 L. 300/1970 ha diritto, entro cinque giorni dal ricevimento della presente, di inviarci scritti difensivi a sua difesa.

In ogni caso, la informiamo sin da ora che ci riserviamo ogni azione nei suoi confronti a seguito del comportamento arbitrario tenuto in danno alla nostra società” (doc. 4 fascicolo di parte ricorrente).

Con lettera del 13 maggio 2019, *Controparte_1* recedeva dal contratto a tempo determinato per giusta causa, con lettera del seguente tenore: *“In riferimento alle nostre precedenti e per ultima quella del 4/5/2019 rimasta inevasa e priva da parte Sua di giustificazioni, inviamo la presente in quanto siamo venuti a conoscenza che Lei ha inviato a dei nostri dipendenti dei messaggi vocali a mezzo whatsapp di una gravità assoluta, atteso che oltre a proferire parole offensive e minaccia di sputtanare la nostra azienda a terzi, minaccia soprattutto di morte la sottoscritta* *CP_2* *[...] , legale rappresentante della società* *Controparte_1* *, dichiarando che sarebbe venuto in ufficio per ammazzarla di botte.*

Inoltre, in alcuni messaggi vocali Lei dichiara di mettersi di proposito in malattia e minaccia altresì di avere intenti arbitrari e dolosi a discapito della nostra azienda, avanzando presunte richieste di danni.

Tra l’altro, in aggiunta ai Suoi comportamenti scorretti e di cui ne contestiamo in toto il contenuto, abbiamo ravvisato che Ella ha sottratto della merce dal nostro negozio di Rho e precisamente nel sistema di videosorveglianza, si vede che Lei prima di andarsene dal negozio, ha

prelevato della merce senza neanche pagarla e senza pertanto emettere lo scontrino di cassa.

Per ultimo, siamo venuti a conoscenza che Ella da un po' di tempo mantiene dei comportamenti alterati verso la clientela ed in particolare, anche le commesse che prestano servizio con Lei, hanno riferito che Lei si trova sempre in uno stato alterato derivante da una condizione psicofisica poco equilibrata e questo non fa che danneggiare la nostra clientela e ne va del buon nome dell'azienda.

Alla luce di quanto sopra esposto, poiché dai messaggi vocali si ravvisano gli estremi di reato penale la sottoscritta si riserva ogni azione nei Suoi confronti in sede civile per la richiesta danni, per i suddetti motivi con la presente Le viene comunicato il licenziamento immediato per giusta causa.

In ragione di ciò, considerata la gravità delle contestazioni mosse nei Suoi confronti, il rapporto fiduciario è venuto meno in modo irreversibile e pertanto non è possibile la prosecuzione del Suo rapporto di lavoro, con la scrivente società (...)" (doc. 5 fascicolo di parte ricorrente).

Nel caso di specie, occorre fare applicazione del principio della ragione più liquida, sancito dalla Cassazione, secondo cui "Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre" (Cassazione Sez. 6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014).

Il recesso del datore di lavoro dal contratto a tempo determinato oggetto di causa per asserita giusta causa è, come eccepito da parte ricorrente, in violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare. Quest'ultimo è stato ripetutamente affermato dalla Suprema Corte: tra le altre, deve essere citata la sentenza, secondo cui "In tema di licenziamento

disciplinare, il fatto contestato ben può essere ricondotto ad una diversa ipotesi disciplinare (dato che, in tal caso, non si verifica una modifica della contestazione, ma solo un diverso apprezzamento dello stesso fatto), ma l'immutabilità della contestazione preclude al datore di lavoro di far poi valere, a sostegno della legittimità del licenziamento stesso, circostanze nuove rispetto a quelle contestate, tali da implicare una diversa valutazione dell'infrazione anche diversamente tipizzata dal codice disciplinare apprestato dalla contrattazione collettiva, dovendosi garantire l'effettivo diritto di difesa che la normativa sul procedimento disciplinare, di cui all'art. 7 st.lav., assicura al lavoratore incolpato" (Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 26678 del 10/11/2017).

Il recesso di parte resistente è illegittimo per divergenza tra quanto contestato al ricorrente e le ragioni addotte a sostegno dell'atto unilaterale del datore di lavoro di risoluzione del contratto. A fronte di ciò, *Controparte_1* [...] deve essere condannata al pagamento in favore di *Parte_1* delle somme che quest'ultimo avrebbe percepito fino alla scadenza naturale del contratto a tempo determinato, ossia la somma complessiva computata in ricorso pari a € 8.006,19, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.

Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto, restando disattesa o assorbita ogni questione ulteriore di cui in atti, in quanto superflua ai fini del decidere. La tardività della costituzione di parte resistente ne determina la decadenza, con la conseguente preclusione dell'ammissibilità delle prove da quest'ultima richieste.

In applicazione dell'articolo 91 c.p.c., parte resistente, in quanto soccombente, va condannata al pagamento delle spese di lite in favore di *Parte_1*, determinate in complessivi € 2.000,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge. Le spese sono liquidate tenuto conto del valore della causa e della sua complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria.

Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc.

PQM

Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, condanna [...] *Controparte_1*

al pagamento in favore di *Parte_1*

[

Parte_2 della somma pari a € 8.006,19, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Condanna IL [...]

Controparte_1 al pagamento delle spese di lite in favore di *Parte_1* , determinate in complessivi € 2.000,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge. Sentenza esecutiva.

Milano, 21/04/2021

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Eleonora De Carlo